DAD - CEBRASPE - 2024
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q7FXGQ

Ordenação: Por Matéria e Assunto

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142972

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Vencimento e Remuneração (arts. 40 a 48 da Lei nº 8.112/1990)

401) Julgue o item a seguir, tendo como referência o modelo da Fundação Nacional da Qualidade, os processos e da certificação ISO 9000:2000 e o regime jurídico dos servidores públicos federais.

Aos servidores que exerçam cargos de atribuições iguais do mesmo Poder é assegurada a isonomia de vencimentos, independentemente da natureza e do local de trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2789206

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Gratificações e Adicionais (arts. 61 a 76 da Lei nº 8.112/1990)

402) Considerando o direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir.

Um servidor público submetido ao regime jurídico dado pela Lei n.º 8.112/1990 não pode receber adicional por serviço extraordinário, sendo obrigatória a sua liberação no mesmo montante de horas que tenha extrapolado sua jornada habitual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996006

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

403) À luz da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e da Lei n.º 9.784/1999, que dispõe acerca do processo administrativo federal, julgue o item que se segue.

Durante o período de fruição da licença para atividade política ou para desempenho de mandato classista, o servidor público pode exercer outras atividades remuneradas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206672

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

404) No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a legislação pertinente, a licença-paternidade do servidor público federal tem duração máxima de 15 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996008

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Direito de Petição (arts. 104 a 115 da Lei nº 8.112/1990)

405) À luz da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e da Lei n.º 9.784/1999, que dispõe acerca do processo administrativo federal, julgue o item que se segue.

No que se refere ao direito de petição, cabe pedido de reconsideração contra a primeira decisão que tenha indeferido o requerimento do servidor público e, caso esse pedido também seja indeferido, caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, bem como das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775298

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

406) Julgue o item a seguir, considerando as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994) e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990).

O servidor público é proibido de participar da administração de sociedade empresarial, personificada ou não personificada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775301

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

407) Julgue o item a seguir, considerando as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994) e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990).

Opor resistência justificada ao andamento de documento constitui, em regra, falta funcional do servidor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783767

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

408) Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo. O terceiro prejudicado ajuizou ação de responsabilidade civil contra a União solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Não há impedimento para que Carlos seja penalizado administrativa e civilmente pelo mesmo ato, uma vez que impera o princípio da independência das instâncias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2789232

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

409) Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1994), as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público (Lei n.º 12.813/2013) e aos atos de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A sanção disciplinar prevista na Lei n.º 8.112/1990 para a prática de manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição é a de advertência, em regra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817067

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

410) Com fundamento no Decreto n.º 1.171/1994, na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

Segundo a Lei n.º 8.112/1990, a penalidade aplicada ao servidor que, injustificadamente, se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente terá seu registro cancelado, com efeitos retroativos, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875325

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

411) De acordo com as Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal por inexistência de provas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2876063

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

412) Com fundamento nas Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999, no Decreto n.º 1.171/1994 e no Plano de Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento 2024-2025, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 8.112/1990 prevê a aplicação da penalidade de suspensão, por até 90 dias, ao servidor reincidente na prática da usura sob qualquer de suas formas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890631

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

413) A respeito da organização e dos princípios da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item a seguir.

A responsabilização administrativa de servidor, mediante processo administrativo disciplinar, não exclui a possibilidade de ele ser punido também na esfera criminal pela mesma conduta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192095

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

414) Em relação aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A aplicação da penalidade de demissão a um agente público pela prática de ato de improbidade administrativa implica a indisponibilidade de seus bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206646

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

415) No que se refere a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o próximo item, considerando as disposições da Lei n.º 8.112/1990.

Atender ao público com presteza e guardar sigilo sobre assuntos da repartição são deveres do servidor, enquanto zelar pela economia de material, conquanto não seja um dever legal, é uma boa prática recomendada para a observância do princípio da economicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206647

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

416) No que se refere a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o próximo item, considerando as disposições da Lei n.º 8.112/1990.

É direito do servidor ausentar-se do serviço durante o expediente, desde que a ausência seja justificada posteriormente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041612

CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Economia e Finanças/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

417) Considerando os princípios básicos da administração pública, das autarquias e do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos civis federais (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue.

A fim de evitar que servidor público submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) interfira no curso do referido processo, a lei autoriza o seu afastamento do exercício do cargo até a conclusão do PAD.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206488

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

418) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A compatibilidade do processo administrativo disciplinar com o ordenamento jurídico pátrio requer a estrita observância das seguintes fases, nessa ordem: instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa técnica por advogado e relatório; e julgamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202338

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

419) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

O auxílio -natalidade somente será pago à servidora por motivo de nascimento de filho, não podendo o cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora, auferir tal benefício.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992747

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Estatuto de Servidores Federais (Lei nº 8.112/1990)

420) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, o servidor não poderá eximir-se do cumprimento de seus deveres por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008125

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 8.745/1993 - Contratação Temporária

421) A respeito do dimensionamento, do provimento e da movimentação da força de trabalho, julgue o item a seguir.

A contratação de estagiários na administração pública visa ao suprimento de carências temporárias de pessoal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2789235

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

422) Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1994), as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público (Lei n.º 12.813/2013) e aos atos de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Ao servidor público é assegurado o exercício dos direitos políticos positivo e passivo como expressão dos direitos da cidadania.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972439

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

423) Julgue o item seguinte, relacionado à administração pública direta e indireta, às disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado.

Servidor público comissionado é aquele que se submete a concurso público para se habilitar para a investidura no cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079324

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

424) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Ao tomar conhecimento de uma ilegalidade na administração pública, o servidor público tem o direito de abrir uma representação a um órgão de controle ou à própria administração em que a situação ocorreu.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775316

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

425) Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A responsabilidade do agente público é objetiva na prática do ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775317

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

426) Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

As sanções previstas na referida lei se aplicam aos atos praticados contra o patrimônio de entidade privada que seja custeada pelo erário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779617

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

427) Acerca do que dispõe a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o próximo item.

A ação ou a omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, com base em jurisprudência, configura ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794986

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

428) Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item seguinte.

Aplica-se a lei de improbidade administrativa ao parlamentar, de qualquer dos níveis de governo, nos casos de crimes de opinião.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794987

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

429) Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item seguinte.

São elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade administrativa: sujeito ativo, sujeito passivo, dolo, além de ato tipificado como ilícito do qual decorram dano ao erário, enriquecimento ilícito ou conduta que atente contra os princípios da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841460

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

430) Ainda acerca de direito administrativo, julgue o item a seguir.

No caso de um agente público condenado por ato de improbidade administrativa que tenha causado dano ao erário falecer, os seus sucessores ou herdeiros estarão sujeitos à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança, afastando-se essa responsabilidade sucessória na hipótese de alteração contratual de cisão societária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875322

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

431) De acordo com as Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

Aquele que exerce função pública transitoriamente e sem remuneração não está sujeito às sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, previstas na Lei n.º 8.429/1992.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890571

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

432) De acordo com as disposições da Lei n.º 8.429/1992 no que se refere aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

As disposições da Lei n.º 8.429/1992 são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra, de forma dolosa ou culposa, para a prática do ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934963

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

433) No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte.

A autoridade que identificar indícios de atos ou fatos de improbidade administrativa deve representar ao tribunal de contas competente para a adoção das providências necessárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934968

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

434) No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte.

O ato doloso manifesta-se com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, sem que baste a voluntariedade do agente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935767

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

435) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item subsecutivo.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa não se aplica ao mero exercício de função ou de autoridade pública se não houver comprovação de conduta intencional com finalidade ilícita nesse exercício.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039376

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

436) Julgue o seguinte item, relativo a improbidade administrativa.

O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estará sujeito apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078552

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

437) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

A Lei n.º 8.429/1992 não descreve os sujeitos passivos responsáveis pela conduta ímproba, mas lista as sanções que devem ser aplicadas aos que praticarem atos de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186058

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

438) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens que se seguem.

As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se aos atos de improbidade cometidos contra o patrimônio de entidades privadas que gozam de benefício fiscal concedido por ente público ou governamental.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186060

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

439) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens que se seguem.

A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, concorram culposamente para a prática de ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192088

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

440) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992 e com o entendimento do STJ.

Particulares, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que induzam ou concorram culposa ou dolosamente para a prática de ato de improbidade estarão sujeitos à aplicação da Lei n.º 8.429/1992.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775314

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

441) Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Constitui ato de improbidade administrativa exercer atividade de consultoria para pessoa física que tenha interesse suscetível de ser atingido por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779621

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

442) Acerca do que dispõe a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o próximo item.

Constitui ato de improbidade administrativa o exercício da atividade de consultoria para pessoa física que tenha interesse suscetível de ser amparado por ação decorrente das atribuições do agente público durante a atividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817068

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

443) Com fundamento no Decreto n.º 1.171/1994, na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, para que se caracterize ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, exige-se a comprovação, na conduta funcional do agente público, do propósito de obtenção de proveito ou benefício indevido para si, para outra pessoa ou para outra entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846426

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

444) No que se refere aos princípios, aos poderes e à responsabilidade da administração pública, à improbidade administrativa e ao disposto na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir.

Além de ser considerado crime de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o recebimento de vantagem econômica para facilitar a aquisição de bem por preço superior ao valor de mercado também configura improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875353

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

445) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Constitui ato de improbidade administrativa perceber, dolosamente, vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel no exercício de cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875354

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

446) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2876065

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

447) Com fundamento nas Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999, no Decreto n.º 1.171/1994 e no Plano de Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento 2024-2025, julgue o item a seguir.

Os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos, assim como exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para poderem ser sancionados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890560

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

448) De acordo com as disposições da Lei n.º 8.429/1992 no que se refere aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A aplicação de sanção pela prática de atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública exige a ocorrência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado e independe do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos em tais atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934984

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

449) Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Não caracteriza ato de improbidade a mera nomeação ou indicação política por detentores de mandatos eletivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008079

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

450) À luz do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual (Decreto estadual n.º 31.198/2013) e da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item subsequente.

Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076393

CEBRASPE (CESPE) - ATI (TCE AC)/TCE AC/Gestão de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

451) Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

Suponha que um servidor público tenha obtido vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública e que outro servidor tenha recebido, indiretamente, vantagem econômica para omitir ato de ofício a que estava obrigado. Nessa situação hipotética, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, os dois servidores públicos somente estarão sujeitos a responder por ato de improbidade administrativa se houverem praticado dolosamente as mencionadas condutas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078743

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

452) Em relação ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), à tramitação de processos no âmbito do TCEAC e às competências do Tribunal de Contas da União (TCU), julgue o seguinte item.

De acordo com a LRF, constitui ato de improbidade administrativa caracterizado como enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso ou culposo, vantagem econômica na locação de bem público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142354

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

453) Julgue o item seguinte, a respeito dos atos de improbidade administrativa previstos na Lei n.º 8.429/1992.

Pratica ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário o agente público que, de forma dolosa e durante o exercício de suas atividades, presta consultoria a pessoa jurídica cujo interesse possa ser amparado por sua ação no exercício de suas atribuições.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142357

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

454) Julgue o item seguinte, a respeito dos atos de improbidade administrativa previstos na Lei n.º 8.429/1992.

Se um gestor público utiliza, dolosamente, os serviços de servidor a ele subordinado, responsável pela manutenção predial do órgão público em que ambos trabalham, em reparos em sua residência particular, então, nessa situação, a conduta do gestor público constitui ato de improbidade administrativa que configura enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186057

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

455) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens que se seguem.

O ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública só é passível de sanção se tiver gerado lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186059

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

456) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens que se seguem.

A conduta de servidor de negar publicidade a atos oficiais configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192087

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

457) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992 e com o entendimento do STJ.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a conduta dolosa do agente de frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192090

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

458) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992 e com o entendimento do STJ.

Prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito do agente são requisitos necessários em condutas que tipifiquem ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2789242

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

459) Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1994), as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público (Lei n.º 12.813/2013) e aos atos de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A perda da função pública como sanção pela prática de ato de improbidade, em regra, aplica-se aos atos que atentam contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206499

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

460) Com base na Lei n.º 8.429/1992, na Lei n.º 9.784/1999 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A legislação vigente admite a responsabilização da pessoa jurídica, mas veda, expressa e absolutamente, que a sanção de proibição de contratação com o poder público extrapole o ente público lesado pelo ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890556

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

461) De acordo com as disposições da Lei n.º 8.429/1992 no que se refere aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Ao analisar as circunstâncias do caso concreto, o Ministério Público pode celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: a reversão, à pessoa jurídica lesada, da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados, e o integral ressarcimento do dano.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079337

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

462) Julgue o item subsequente quanto à Lei de Improbidade Administrativa, ao controle da atividade financeira do Estado, à Lei n.º 14.133/2021 e à Instrução Normativa do TCE/AC n.º 12/2016.

Quando houver fundados indícios de responsabilidade em um processo administrativo, a comissão processante promoverá o sequestro de bens do agente que houver enriquecido ilicitamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079339

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

463) Julgue o item subsequente quanto à Lei de Improbidade Administrativa, ao controle da atividade financeira do Estado, à Lei n.º 14.133/2021 e à Instrução Normativa do TCE/AC n.º 12/2016.

Se uma representação for rejeitada pela autoridade administrativa por não conter as formalidades relativas às informações sobre o fato, a sua autoria e a indicação das provas, esta rejeição impedirá a representação ao Ministério Público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198942

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

464) Em relação aos processos nos tribunais, aos meios de impugnação das decisões judiciais, à coisa julgada, à ação civil pública e à ação de improbidade administrativa, julgue os itens seguintes, de acordo com as normas de direito processual civil e a jurisprudência dos tribunais superiores.

A sentença, em ação de improbidade administrativa, que reconhecer a prescrição das sanções pleiteadas na petição inicial deve ser submetida à remessa necessária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875350

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais, Direitos e Deveres do Administrado (arts. 1º a 4º da Lei nº 9.784/1999)

465) Com base na Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue o item a seguir.

É dever dos administrados prestar contas concernentes ao interesse da sociedade unicamente quanto ao aspecto financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2876059

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais, Direitos e Deveres do Administrado (arts. 1º a 4º da Lei nº 9.784/1999)

466) Com fundamento nas Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999, no Decreto n.º 1.171/1994 e no Plano de Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento 2024-2025, julgue o item a seguir.

A finalidade, a motivação, a segurança jurídica, a razoabilidade e o interesse público são princípios expressamente previstos na Lei n.º 9.784/1999.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992750

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais, Direitos e Deveres do Administrado (arts. 1º a 4º da Lei nº 9.784/1999)

467) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

Um dos critérios a ser observado no processo administrativo federal é a proibição de cobrança de quaisquer despesas processuais dos interessados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041264

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais, Direitos e Deveres do Administrado (arts. 1º a 4º da Lei nº 9.784/1999)

468) Acerca de princípios comuns do processo e do procedimento administrativo geral e tributário e do lançamento tributário, julgue o próximo item.

São princípios do processo administrativo a legalidade, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, a ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica, o interesse público e a eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074906

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais, Direitos e Deveres do Administrado (arts. 1º a 4º da Lei nº 9.784/1999)

469) Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

Os princípios da motivação e do interesse público, por serem princípios implícitos da administração pública, não estão expressamente previstos na lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103072

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais, Direitos e Deveres do Administrado (arts. 1º a 4º da Lei nº 9.784/1999)

470) No que diz respeito ao processo administrativo, conforme o regime da Lei n.º 9.784/1999, julgue o próximo item.

No processo administrativo, a assistência de advogado é facultativa, tendo o administrado não somente o direito de produzir alegações nos processos de que seja parte, mas também o de que essas alegações sejam analisadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775365

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Trâmite do Processo (arts. 5º a 10 e 29 a 50 da Lei nº 9.784/1999)

471) Cláudio, servidor público lotado no setor de licitações do CNPq, recebeu de seu superior hierárquico a tarefa de instruir processo administrativo para contratação de mão de obra a fim de efetuar pequenos trabalhos, tendo sido estipulado preço certo

para o contrato, que deverá incluir também o fornecimento de materiais.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte à luz da Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos, e da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública.

Por se tratar de processo administrativo de licitação, não poderá ser utilizado o instrumento da decisão coordenada, ainda que preenchidos todos os requisitos legais para a formação dessa instância decisória.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783430

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Trâmite do Processo (arts. 5º a 10 e 29 a 50 da Lei nº 9.784/1999)

472) Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo. O terceiro prejudicado ajuizou ação de responsabilidade civil contra a União solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O argumento de Carlos não procede, pois o ato que decide processo administrativo pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de parecer anterior, que, nesse caso, será parte integrante do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793952

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Trâmite do Processo (arts. 5º a 10 e 29 a 50 da Lei nº 9.784/1999)

473) Acerca de atos administrativos e processo administrativo federal, julgue o item seguinte.

É cabível a decisão administrativa coordenada entre os entes federativos para, conjuntamente, deliberarem sobre a execução de políticas públicas comuns, como saúde e educação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793953

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Trâmite do Processo (arts. 5º a 10 e 29 a 50 da Lei nº 9.784/1999)

474) Acerca de atos administrativos e processo administrativo federal, julgue o item seguinte.

Caso um parecer obrigatório e vinculante não seja emitido no prazo fixado, o processo administrativo não poderá ter seguimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875290

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Trâmite do Processo (arts. 5º a 10 e 29 a 50 da Lei nº 9.784/1999)

475) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela

autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

Por expressa previsão legal, a decisão que declarar a inexigibilidade de processo licitatório deverá ser motivada, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075581

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Trâmite do Processo (arts. 5º a 10 e 29 a 50 da Lei nº 9.784/1999)

476) No que tange ao processo administrativo, às licitações e contratos administrativos, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte.

O processo administrativo pode iniciar-se de ofício por atos como despacho e portaria, entre outros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101788

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Trâmite do Processo (arts. 5º a 10 e 29 a 50 da Lei nº 9.784/1999)

477) Acerca da concessão de serviços públicos, do processo administrativo no âmbito da Lei n.º 9.784/1999, do controle judicial da administração pública e do que estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI), julgue o item subsequente, considerando, no

que couber, o entendimento do STF.

No processo administrativo federal, o ônus da prova é do interessado, que não pode se valer de provas impertinentes e desnecessárias, sob pena de serem recusadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186565

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Trâmite do Processo (arts. 5º a 10 e 29 a 50 da Lei nº 9.784/1999)

478) Acerca do processo administrativo federal, Lei n.º 9.784/1999, julgue o item subsequente.

Quando a lei exigir motivação para o ato administrativo, esta deverá ser explícita, clara e congruente, não podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779696

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

479) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

É permitida a avocação permanente de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793944

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

480) Julgue o item seguinte, no que se refere à delegação e à avocação da competência administrativa, conforme disposições da Lei n.º 9.784/1999.

Será permitida, em qualquer caso, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793945

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

481) Julgue o item seguinte, no que se refere à delegação e à avocação da competência administrativa, conforme disposições da Lei n.º 9.784/1999.

As decisões tomadas por delegação devem mencionar, explicitamente, essa qualidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793946

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

482) Julgue o item seguinte, no que se refere à delegação e à avocação da competência administrativa, conforme disposições da Lei n.º 9.784/1999.

As matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade, a edição de atos de caráter enunciativo e a decisão de recursos administrativos não podem ser objetos de delegação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841462

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

483) Ainda acerca de direito administrativo, julgue o item a seguir.

Se, no âmbito da administração pública, não houver competência específica para iniciar determinado processo administrativo, ele deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996001

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

484) À luz da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e da Lei n.º 9.784/1999, que dispõe acerca do processo administrativo federal, julgue o item que se segue.

Um órgão administrativo pode delegar parte de sua competência a outro órgão administrativo que não lhe seja subordinado hierarquicamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039370

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

485) A respeito das disposições da Lei do Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o próximo item.

O processo administrativo deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, salvo disposição em contrário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041247

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

486) Julgue o item a seguir, acerca da administração pública, do regime jurídico- administrativo, da organização administrativa, dos atos administrativos, do processo administrativo, dos serviços públicos e da intervenção do Estado na propriedade.

De acordo com entendimento sumulado do STF, considera-se que quem pratica o ato administrativo no exercício de competência delegada é a autoridade delegante, razão pela qual contra ele cabe mandado de segurança ou medida judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103078

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

487) No que diz respeito ao processo administrativo, conforme o regime da Lei n.º 9.784/1999, julgue o próximo item.

No processo administrativo, a competência é irrenunciável e indelegável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172469

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

488) No que se refere ao controle da administração pública e ao processo administrativo, julgue o item a seguir.

Um órgão administrativo e o seu titular podem delegar parte da sua competência para editar atos normativos a outros órgãos ou titulares, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202347

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

489) No que se refere ao ato administrativo, julgue o item seguinte.

A competência para praticar um ato administrativo somente pode ser objeto de delegação ou avocação caso não seja uma competência exclusiva conferida a determinado órgão ou agente pela lei.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780046

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 18 a 21 da Lei nº 9.784/1999)

490) Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa, sem indicar os fatos e os fundamentos jurídicos.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Por ser marido de Maria, João deveria ter se julgado impedido de atuar em processo administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206500

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 18 a 21 da Lei nº 9.784/1999)

491) Com base na Lei n.º 8.429/1992, na Lei n.º 9.784/1999 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

No âmbito do processo administrativo federal, o indeferimento de alegação de suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039368

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Forma, Tempo e Lugar dos Atos do Processo (arts. 22 a 25 da Lei nº 9.784/1999)

492) A respeito das disposições da Lei do Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o próximo item.

Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo improrrogável de cinco dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996004

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Comunicação dos Atos (arts. 26 a 28 da Lei nº 9.784/1999)

493) À luz da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e da Lei n.º 9.784/1999, que dispõe acerca do processo administrativo federal, julgue o item que se segue.

No processo administrativo federal, é assegurado ao interessado ser intimado de todos os atos do processo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142858

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Anulação, Revogação e Convalidação (arts. 53 a 55 da Lei nº 9.784/1999)

494) Em relação ao processo administrativo no âmbito da administração pública federal, conforme a Lei n.º 9.784/1999, e à proteção de dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD (Lei n.º 13.709/2018), julgue o item seguinte.

Os atos administrativos que apresentem defeitos sanáveis podem ser convalidados pela própria administração pública em decisão na qual se evidencie a ausência de lesão ao interesse público ou de prejuízo a terceiros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779063

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Recurso Administrativo e da Revisão (arts. 56 a 65 da Lei nº 9.784/1999)

495) Acerca dos tipos e formas de controle, bem como dos recursos no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

O recurso hierárquico impróprio é dirigido à autoridade de outro órgão integrado na mesma hierarquia daquele que tenha proferido o ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780051

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Recurso Administrativo e da Revisão (arts. 56 a 65 da Lei nº 9.784/1999)

496) Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa, sem indicar os fatos e os fundamentos jurídicos.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Maria agiu corretamente ao direcionar seu recurso a João, uma vez que ele é autoridade superior ao servidor que negou o pedido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875295

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Recurso Administrativo e da Revisão (arts. 56 a 65 da Lei nº 9.784/1999)

497) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

O endereçamento do recurso à instância superior foi adequado, uma vez que os recursos administrativos devem ser dirigidos ao superior da autoridade subordinada que editou o ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995295

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Recurso Administrativo e da Revisão (arts. 56 a 65 da Lei nº 9.784/1999)

498) À luz da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e da Lei do Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o seguinte item.

Em recursos em processo administrativo, é possível a retratação da autoridade que haja proferido a decisão impugnada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041242

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Recurso Administrativo e da Revisão (arts. 56 a 65 da Lei nº 9.784/1999)

499) Julgue o item a seguir, acerca da administração pública, do regime jurídico- administrativo, da organização administrativa, dos atos administrativos, do processo administrativo, dos serviços públicos e da intervenção do Estado na propriedade.

Nos termos da Lei n.º 9.784/1999, os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, não podendo essa revisão processual dar ensejo ao agravamento da sanção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103068

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Recurso Administrativo e da Revisão (arts. 56 a 65 da Lei nº 9.784/1999)

500) No que diz respeito ao processo administrativo, conforme o regime da Lei n.º 9.784/1999, julgue o próximo item.

A existência de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal pertinente ao tema objeto de processo administrativo não implica a necessidade de aplicação de tal súmula na decisão do processo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172472

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Finais (arts. 69 e 70 da Lei nº 9.784/1999)

501) No que se refere ao controle da administração pública e ao processo administrativo, julgue o item a seguir.

Pessoas com deficiência física ou mental têm prioridade na tramitação de processos administrativos em qualquer órgão ou instância da administração pública direta ou indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780050

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados da Lei nº 9.784/1999

502) Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente

superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa, sem indicar os fatos e os fundamentos jurídicos.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Segundo expressa previsão na Lei do Processo Administrativo, o ato administrativo que julga recurso administrativo deve ser motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780038

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

503) Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A Lei de Licitações aplica-se a autarquias federais, entretanto não faz menção à aplicabilidade às autarquias estaduais e municipais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780043

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

504) Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Na situação apresentada, será aplicada a Lei de Licitações e Contratos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783765

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

505) Determinado órgão do Poder Judiciário de determinado estado da Federação pretende vender bens móveis legalmente apreendidos. A assessoria jurídica desse órgão entendeu não ser possível a contratação direta em face do valor dos bens a serem alienados, tendo indicado que o órgão deveria valer-se da modalidade de licitação leilão, com critério de maior lance para julgamento das propostas, com prazo para apresentação das propostas e dos lances de 20 dias úteis.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

As normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas abrangem os órgãos do Poder Judiciário dos estados, quando no desempenho de função administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793941

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

506) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

As disposições da Lei n.º 14.133/2021 são aplicáveis às empresas públicas, uma vez que o governo detém parte do capital social destas ou a sua totalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793943

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

507) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos pela Lei n.º 14.133/2021, sob a forma de regulamentação específica a ser editada pelo Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846423

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

508) A respeito da organização administrativa, do ato administrativo, dos agentes públicos e do disposto na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir.

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos aplica-se ao Ministério Público de cada estado, uma vez que ele integra a administração pública direta estadual quando desempenha função administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008287

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

509) Em relação a contratos de bens públicos e regime de execução indireta na administração pública, julgue os itens que se seguem, com base na Lei n.º 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos), na Instrução Normativa SEGES n.º 5/2017 (Regime de Execução Indireta) e no Decreto estadual n.º 35.283/2023 (Regulamentação do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência).

A Lei n.º 14.133/2021 aplica-se tanto à alienação e à concessão de direito real de uso de bens quanto à concessão e à permissão de uso de bens públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103065

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

510) Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

Todas as normas da referida lei são de aplicação cogente por todos os entes federados, ressalvado o exercício legítimo do poder regulamentar em cada ente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206653

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

511) Com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir, em relação à contratação de bens e serviços e ao acompanhamento da execução contratual nas organizações públicas.

Em se tratando de licitações e contratações com recursos provenientes de empréstimo de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas condições peculiares à seleção e à contratação constantes das normas do organismo, desde que respeitados os requisitos legais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875880

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

512) Julgue o próximo item, referente a princípios básicos de licitações.

O princípio licitatório da vinculação ao edital obriga tanto a administração pública quanto os licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875881

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

513) Julgue o próximo item, referente a princípios básicos de licitações.

Um dos princípios básicos de licitações é a segregação de funções.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935197

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

514) Em relação ao processo licitatório, julgue o item seguinte.

Na licitação, o ente público deve possibilitar a participação de qualquer interessado em disputar a contratação, bem como deve selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935254

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

515) No que se refere ao edital de licitação pública e seu objeto, julgue o item seguinte.

O objeto a ser licitado deve ser descrito de forma precisa e suficiente, de modo a não ferir o princípio de igualdade entre os licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985838

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

516) Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

A publicação de extrato do edital de uma licitação no Diário Oficial da União atende simultaneamente aos princípios da publicidade e da transparência aplicados à administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079343

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

517) Julgue o item subsequente quanto à Lei de Improbidade Administrativa, ao controle da atividade financeira do Estado, à Lei n.º 14.133/2021 e à Instrução Normativa do TCE/AC n.º 12/2016.

No que se refere aos elementos de economicidade relativos às despesas públicas do Estado, é necessário averiguar a utilização da melhor relação custo/benefício para alcançar a finalidade da despesa, auferindo o menor gasto possível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202332

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MG/TRE MG/Apoio Especializado/Medicina Psiquiatria/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

518) No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Nas licitações, o princípio da vinculação ao edital aplica-se à administração pública e aos licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775366

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

519) Cláudio, servidor público lotado no setor de licitações do CNPq, recebeu de seu superior hierárquico a tarefa de instruir processo administrativo para contratação de mão de obra a fim de efetuar pequenos trabalhos, tendo sido estipulado preço certo para o contrato, que deverá incluir também o fornecimento de materiais.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte à luz da Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos, e da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública.

Cláudio deverá indicar o regime de contratação integrada, tendo em vista a necessidade de fornecimento de materiais pela contratada.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775797

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Desenvolvimento e Arquitetura de Software/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

520) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

O projeto básico, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, dá a base para o anteprojeto e caracteriza o interesse público na contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777811

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

521) Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Concorrência é a modalidade licitatória utilizada para a contratação de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793940

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

522) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Maior desconto, maior retorno econômico, menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, e técnica e preço são critérios de julgamento que podem ser utilizados na modalidade de licitação concorrência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795205

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

523) A respeito da representação do projeto de engenharia de obra pública, julgue o item a seguir.

Em contratações públicas, as soluções construtivas no projeto básico, globais ou localizadas, devem estar suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo, a necessidade de reformulações ou variantes que impliquem alterações na qualidade, no preço ou no prazo inicialmente estabelecidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795224

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

524) Considerando as normas técnicas da ABNT e as boas práticas da administração pública sobre a documentação de projeto que deve integrar os editais de licitação, julgue o item seguinte.

Ao definir o projeto executivo, a Lei n.º 14.133/2021 explicita a obrigatoriedade de que suas especificações técnicas estejam de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795566

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

525) Com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue os seguinte item.

Para a elaboração de anteprojetos de edificações, ficam dispensados os pareceres de sondagem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795663

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

526) Com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Os controles de qualidade e tecnológico em obras incluem-se no rol de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795664

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

527) Com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Serviços de engenharia são definidos, entre outros requisitos, como atividades estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795665

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

528) Com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Na cláusula de matriz de riscos, a liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas restringe-se às contratações semi-integradas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841738

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

529) No que se refere a indicadores de nível de serviço, julgue o item seguinte.

Deve haver definições relacionadas ao nível de serviço desejado no termo de referência e no contrato, não sendo elas necessárias no anteprojeto, uma vez que essa peça técnica deve, primordialmente, demonstrar e justificar a demanda do público-alvo e a motivação técnico-econômico-social do empreendimento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844412

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

530) Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item que se segue.

Contratação semi-integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo e executar obras e serviços de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844414

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

531) Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item que se segue.

Diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844422

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

532) A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

A medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas em uma obra caracteriza uma situação de sobrepreço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848245

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

533) Julgue o item a seguir, relacionados a gestão de contratos e noções de processos licitatórios.

Caracteriza-se como leilão a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875447

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

534) No que se refere às compras no setor público, julgue o próximo item, relativo a objeto e edital de licitação.

Para fins de elaboração de edital, consideram-se bens e serviços comuns aqueles que não carecem de alto grau de customização, como, por exemplo, lápis, borrachas, colas de papel, aparelhos de ar condicionado de especificação usual e pintura de paredes por método convencional.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877648

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

535) Julgue o próximo item, relativo à Lei n.º 14.133/2021 e à gestão e fiscalização de contratos de tecnologia da informação (TI).

O termo de referência deve obrigatoriamente descrever os critérios de medição e pagamento do serviço, porém a descrição da forma e dos critérios de seleção do fornecedor é dispensada nesse documento, devendo ser apresentada apenas no estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891154

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

536) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

O projeto básico de uma obra pública deve caracterizar os aspectos gerais da obra e conter soluções técnicas globais, de modo a permitir, por ocasião da elaboração do projeto executivo e à luz das investigações complementares, detalhamentos que resultem em reformulações no que diz respeito à qualidade, ao preço e ao prazo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891242

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

537) Julgue o item que se segue, acerca da documentação técnica constante dos contratos administrativos de obras e serviços de engenharia.

A cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, denomina-se matriz de riscos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891570

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

538) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Termo de referência é um documento necessário para a contratação de bens e serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891572

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

539) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

O estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, compondo a fase de apresentação de propostas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891574

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

540) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Requisitos da contratação e da estética do projeto arquitetônico são elementos previstos no termo de referência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2892376

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

541) Julgue o item que se segue, referente aos papéis desempenhados em uma contratação e ao disposto na Lei n.º 14.133/2021.

O projeto básico é o documento executado como parte da primeira etapa do planejamento da contratação, com o propósito de validar ou refutar a viabilidade da contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983252

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

542) A respeito da fase interna de licitação de obras públicas, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021.

O projeto básico, como primeira etapa de planejamento, deve anteceder o estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983253

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

543) A respeito da fase interna de licitação de obras públicas, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021.

Projetos anteriores, que embasaram a solução, e levantamento topográfico são elementos que podem compor o anteprojeto de uma obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985828

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

544) Com relação à contratação de obras e concessão de serviços de engenharia na esfera pública, considerando a atual legislação brasileira, julgue o próximo item.

O projeto básico de uma ponte rodoviária em uma estrada municipal deve se ater aos elementos suficientes à caracterização geral da obra, estabelecendo soluções globais com a flexibilidade necessária para permitir que o projeto executivo detalhe as soluções técnicas localizadas, tais como o tipo de fundação mais apropriado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985837

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

545) Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

Superfaturamento é o dano comprovado à administração pública; uma das hipóteses de ocorrência desse fato é a deficiência na execução de obras, que resulte na diminuição da sua segurança, qualidade ou vida útil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986249

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

546) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Anteprojeto é a peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986255

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

547) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Reajustamento é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996368

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

548) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Define-se empreitada integral como o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041132

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

549) Determinada prefeitura contratou uma empresa para a construção de uma passarela para pedestres por meio de licitação, no regime de contratação semi-integrada, regida pela Lei n.º 14.133/2021.

A respeito dessa situação hipotética, da legislação aplicável aos contratos administrativos e da atuação da fiscalização em obras públicas, julgue o item que se segue.

Na contratação semi-integrada em apreço, tanto o projeto básico quanto o executivo devem ser fornecidos pela prefeitura, ficando a empresa contratada responsável pela execução das obras, por preço certo e total definido no contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074997

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

550) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas contratações de bens, o modelo de gestão do contrato, para o acompanhamento da sua execução, deve estar definido no termo de referência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076057

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

551) No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, o responsável pela fiscalização de uma obra pode autorizar a medição de determinados serviços que não tenham sido executados ou tenham sido concluídos parcialmente em determinado mês, desde que, no mês seguinte, ocorra a execução completa dos serviços medidos no mês anterior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076074

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

552) A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

No regime de contratação semi-integrada de uma obra pública, o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, além de executar os procedimentos necessários e suficientes para a entrega final da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076149

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

553) Acerca da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

A empreitada por preço global foi substituída pela contratação por tarefa.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3143962

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

554) Em relação a convênios e termo de referência, julgue o próximo item.

O proponente deverá apresentar o termo de referência previamente à celebração de convênio cujo objeto seja a execução de obras e serviço de engenharia, independentemente do regime de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144521

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

555) Julgue o seguinte item, a respeito do objeto da licitação, homologação e adjudicação.

O objeto da licitação deve ser definido de maneira genérica para permitir a ampla participação de licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144932

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

556) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

A elaboração de parecer é considerada serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144970

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

557) Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Serviços contínuos são aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, que pode ser prorrogado, desde que de forma justificada e pelo prazo necessário à conclusão do seu objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3173512

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

558) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se seguem.

Contratação integrada é o regime de contratação da mão de obra voltado para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem o fornecimento de materiais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3173514

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

559) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se seguem.

O estudo técnico preliminar é o documento que constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação e que caracteriza o interesse público nela envolvido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188842

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

560) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Trabalhos relativos ao gerenciamento de obras e serviços são classificados como serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3189290

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

561) A respeito das atividades de aquisição de materiais e elaboração de projeto básico e termo de referência para contratação de obras e serviços, bem como das atividades de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços, julgue o próximo item.

O projeto básico deve conter elementos que permitam caracterizar o que se pretende contratar, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3189294

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

562) A respeito das atividades de aquisição de materiais e elaboração de projeto básico e termo de referência para contratação de obras e serviços, bem como das atividades de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços, julgue o próximo item.

O termo de referência é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, sendo nele registradas todas as opções tecnológicas consideradas possíveis para atender a determinada demanda, além dos diferentes critérios empregados na análise (como eficiência, custo, sustentabilidade) para a escolha da opção mais vantajosa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202256

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

563) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

Nos contratos de prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado poderá fiscalizar a distribuição dos recursos humanos alocados, mas não o seu controle ou a sua supervisão.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203021

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

564) Acerca da legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

A legislação vigente autoriza os regimes de contratação integrada e semi-integrada, e o que os diferencia é o fato de que, na contratação semi-integrada, o responsável por elaborar e desenvolver o projeto básico é o contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203025

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

565) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Na contratação por empreitada integral, caracteriza-se sobrepreço qualquer item unitário com valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203026

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

566) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O projeto executivo de uma obra é aquele que contém todos os elementos necessários — como, por exemplo, projetos de engenharia detalhado, especificações de materiais, orçamento e cronogramas — para sua completa execução.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203027

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

567) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

No regime de contratação integrada, o projeto básico é elaborado pelo órgão público contratante, enquanto o projeto executivo é de responsabilidade do contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206651

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

568) Com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir, em relação à contratação de bens e serviços e ao acompanhamento da execução contratual nas organizações públicas.

A construção da sede de um novo tribunal regional eleitoral orçada em R$ 180.000.000,00 é considerada uma obra de engenharia de grande vulto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206652

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

569) Com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir, em relação à contratação de bens e serviços e ao acompanhamento da execução contratual nas organizações públicas.

O modelo de execução do objeto contratual deve descrever como a consecução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo contratante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206654

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

570) Considerando que uma organização pública instrua processo para licitação e contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, julgue o item seguinte, à luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021.

É inadmissível o compartilhamento, pela contratada, dos recursos humanos e materiais da referida contratação para a execução simultânea de outros contratos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206655

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

571) Considerando que uma organização pública instrua processo para licitação e contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, julgue o item seguinte, à luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Em regra, os empregados da pessoa jurídica efetivamente contratada pela organização pública deverão ficar à disposição nas dependências da contratante para a prestação dos serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206676

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

572) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775673

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

573) No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

A designação do fiscal do contrato pela autoridade competente deve recair sobre servidor ou empregado público do quadro permanente da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844410

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

574) Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item que se segue.

Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846417

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

575) A respeito da organização administrativa, do ato administrativo, dos agentes públicos e do disposto na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir.

O agente de contratação responsável pela condução de uma licitação deve ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente da administração pública, ou seja, pessoa que tenha sido aprovada em concurso público de provas ou de provas e títulos

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848241

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

576) Julgue o item a seguir, relacionados a gestão de contratos e noções de processos licitatórios.

Cada licitação será conduzida por agente de contratação; no caso de licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação não poderá ser substituído por comissão de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206577

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

577) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

Lei local pode estabelecer como condição para a participação no certame licitatório que a empresa licitante tenha fábrica ou sede na respectiva unidade federativa, sem que se infrinja o princípio da igualdade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206662

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

578) Julgue o próximo item, a respeito dos papéis do fiscalizador do contrato administrativo e do preposto da contratada.

O servidor que possui vínculo de parentesco colateral de quarto grau com o preposto da contratada habitual para a execução de serviços na mesma organização pública não pode ser indicado como fiscal da aludida contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935251

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

579) No que se refere ao edital de licitação pública e seu objeto, julgue o item seguinte.

Para a aquisição de materiais ecoeficientes, podem ser previstos, no edital de licitação, requisitos socioambientais com vistas à redução de impactos negativos sobre a saúde humana, o meio ambiente e, inclusive, os direitos humanos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983249

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

580) A respeito da fase interna de licitação de obras públicas, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021.

O planejamento das contratações deve estar alinhado ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987934

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

581) De acordo com o último censo do IBGE (2022), a população do município de Cachoeiro de Itapemirim é de 185.786 habitantes. Com base nesse dado, julgue o item a seguir, sobre a aplicação da nova lei de licitação (Lei n.º 14.133/2021) ao referido município.

As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, porém, se optar pela forma presencial das licitações, o município deverá motivar a razão dessa escolha, bem como realizar sessão pública registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992742

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

582) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

Nas licitações públicas, a participação de pessoa jurídica em consórcio depende de autorização expressa no edital do certame.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008064

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

583) Julgue o item a seguir, relativo a licitações, contratos administrativos e serviços públicos.

Para a concretização do planejamento, que é um dos princípios a serem observados no âmbito das licitações, são utilizados diversos instrumentos, tais como o plano de contratações anual e o estudo técnico preliminar, sendo este um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079342

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

584) Julgue o item subsequente quanto à Lei de Improbidade Administrativa, ao controle da atividade financeira do Estado, à Lei n.º 14.133/2021 e à Instrução Normativa do TCE/AC n.º 12/2016.

Quando considerar conveniente, o órgão licitante poderá realizar a análise e avaliação da conformidade da proposta, na fase de julgamento, em relação ao licitante provisoriamente vencedor do processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081486

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

585) A respeito das compras no setor público, julgue o próximo item.

Havendo justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação pode estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas na participação em licitações públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103057

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

586) Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

A obrigatoriedade de aplicação das normas da lei em apreço não significa obediência irrestrita a todos os formalismos dela decorrentes, de modo que, em certas situações, o atingimento da finalidade da lei pode coexistir com a inobservância de alguns de seus preceitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3173517

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

587) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se seguem.

O processo licitatório deve respeitar a seguinte sequência de fases: fase preparatória; apresentação de propostas e lances; divulgação do edital; habilitação; julgamento; fase recursal; e homologação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186196

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

588) Em relação à observância da sustentabilidade nas licitações, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, e à Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei n.º 12.305/2010, julgue os itens a seguir.

Segundo a Lei n.º 14.133/2021, a análise do ciclo de vida do objeto a ser licitado não constitui parâmetro a ser considerado na avaliação do resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186198

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

589) Em relação à observância da sustentabilidade nas licitações, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, e à Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei n.º 12.305/2010, julgue os itens a seguir.

O desenvolvimento nacional sustentável não só figura entre os princípios que regem a aplicação da Lei n.º 14.133/2021, como também foi previsto no rol de objetivos do processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202201

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

590) No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Não se admite aposição de sigilo em relação aos atos praticados em processo licitatório, podendo haver apenas o diferimento da publicidade quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986252

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

591) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão, no edital de licitação, de índice de reajustamento de preço com data-base vinculada à data de apresentação da proposta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986257

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

592) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

O edital de abertura de uma licitação deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987955

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

593) Com referência a compras e contratações públicas para fornecimento de insumos e bens patrimoniais, julgue o item seguinte.

A estimativa de valor de uma aquisição pretendida por uma prefeitura municipal pode ser mantida em sigilo até o final do processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996322

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

594) Julgue o item subsecutivo, a respeito de compras nas organizações públicas.

No edital de licitação, pode-se prever a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar uma taxa de risco compatível com o objeto e com os riscos atribuídos à contratada, consoante metodologia predefinida pelo ente federativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041137

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

595) Julgue o item subsequente, a respeito de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia para licitação de obras públicas.

Em licitações que não envolvam recursos da União, os municípios podem adotar sistemas de custos próprios para estimar o valor da contratação de obras e serviços de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074993

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

596) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas licitações de serviços contínuos, o reajustamento será feito pelo critério de repactuação quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081474

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

597) Em relação a aspectos referentes às licitações públicas, julgue o item seguinte.

Para fins de comprovação prévia de conformidade de preços praticados em contratações diretas de objetos de mesma natureza, é válida a apresentação de recibos ou notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até dois anos anteriores à data da contratação pela administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144936

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

598) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

O edital pode exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3146510

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

599) A respeito do acompanhamento da aplicação de recursos na fiscalização de obras e serviços, julgue o item subsequente.

No caso de licitação de obra pública, o índice de reajustamento de preço deverá ser previsto em edital, exigindo-se o estabelecimento de um único índice específico ou setorial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186560

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

600) Acerca do exercício da função pública pelos agentes públicos e de princípios e procedimentos relativos à licitação pública, julgue os itens seguintes.

Com base no princípio da isonomia e da economicidade, a administração pública pode, nas compras, dar preferência para bens manufaturados que atendam a normas técnicas brasileiras, ainda que a capacidade de produção desses bens seja inferior à quantidade que se pretenda adquirir, desde que esteja previsto no edital que a compra da quantidade complementar de bens será feita por outro fornecedor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado